

1500866-02.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... da existência de outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas (fls. 249/251). Além disso, a quantidade expressiva de drogas (13.144 g de maconha - 15 tijolos), demonstra que a ré estava se dedicando ao crime de tráfico de drogas, situação que afasta a incidência do redutor.

Por oportuno, destaco ementa:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - Palavra dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE ARAÇATUBA

1ª Vara Criminal

1500866-02.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500866-02.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCIELE ARAUJO OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

FRANCIELE ARAUJO OLIVEIRA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", cc artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de junho de 2022, por volta de 7 horas, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), altura do Km 527 (base operacional da Polícia Militar Rodoviária), neste município, sem autorização e em desacordo com determinação legal, tinha em depósito e transportava, entre Estados da Federação (Mato Grosso do Sul - São Paulo/SP - Brasília/DF), para comercialização ilícita, 13.144 g de "Cannabis sativa-L" (maconha), conforme laudo de constatação prévia de fls. 28/29 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 138/140. A droga estava distribuída em quinze porções.

A inicial acusatória narra que:

"Em 09 de junho de 2022, por volta de 7 horas, os policiais rodoviários João Vitor Nascimento Lins e Vinícius Amoroso Andreazzi realizavam fiscalização na Rodovia Marechal Rondon, altura do Km 527, neste município, ocasião em que deram sinal de parada a um ônibus da empresa "Viação Motta Ltda.", que fazia o itinerário Mato Grosso do Sul - São Paulo/SP - Brasília/DF.

No interior de tal ônibus os referidos policiais rodoviários observaram que a passageira Franciele Araújo Oliveira (poltrona nº 34) demonstrou nervosismo.

Em razão disso, foi feita a abordagem da indiciada. Feita busca no bagageiro do ônibus, foram localizadas quinze porções de maconha dentro de uma mala pertencente à indiciada.

Novamente indagada, a indiciada disse que fora contratada para transportar as mencionadas porções de maconha da cidade de Campo Grande/MS à cidade de Goiânia/GO, onde receberia a quantia de R\$ 1.000,00.

Feita busca pessoal, em poder da indiciada foram apreendidos um telefone celular da marca "Samsung" (modelo A01) e a quantia de R\$ 73,10."

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial instaurado mediante auto de prisão em flagrante (fls. 01/02).

A decisão de fls. 43/46, proferida em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Oferecida a denúncia (fls. 149/151), a ré foi notificada e apresentou defesa prévia (fls. 159/160).

A denúncia foi recebida (fls. 161/163).

Realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas quatro testemunhas. Em seguida, a ré foi interrogada (fls. 241/243).

Encerrada a instrução, em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação da ré, nos termos da denúncia.

Por meio de memoriais de alegações finais, a Defesa requereu a absolvição da ré, por ausência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Na hipótese de condenação, postulou pela aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, fixando-se a pena no mínimo legal, com substituição da carcerária por restritivas de direitos (fls. 261/265).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 10/12), comprovante de embarque (fls. 30), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudos de constatação prévia (fls. 28/29 - 13.144 g de maconha, distribuídos em 15 tijolos) e laudos de exame químico-toxicológico (fls. 138/140).

A autoria também é certa e ficou provada pelos depoimentos das testemunhas e teor do interrogatório ré.

Em juízo, o policial militar João Vítor Nascimento Lins relatou que na data do fato realizavam fiscalização de rotina na rodovia Marechal Rondon, já que procuram combater o crime de tráfico de drogas e crime de porte ilegal de arma de fogo. Disse que foi abordado um ônibus que fazia viagem interestadual, sendo feitas entrevistas com os passageiros. Relatou que uma passageira que ocupava a poltrona 34 do referido ônibus demonstrou bastante nervosismo e durante entrevista a ré confessou que tinha passagem por tráfico de drogas. Disse que foram acompanhados pela ré para a realização da revista de sua mala, que se encontrava no bagageiro. Feita a revista, foram apreendidos 15 (quinze) tijolos de maconha, um celular e uma quantia de dinheiro que estava em poder da ré. Relatou que não conhecia a acusada. Houve revista de outras bagagens, mas nada de ilícito foi localizado. A acusada informou que morava em Aparecida de Goiânia/GO. A ré não soube precisar o motivo de sua viagem.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Vinicius Amoroso Andreazzi, que confirmou os fatos narrados pelo seu colega de trabalho. Em complementação, afirmou que a ré disse que pegou a droga em Campo Grande/MS para transportar até Goiânia/GO, e que receberia a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais) pelo transporte da droga.

A testemunha Kelly Crystini Pereira de Siqueira informou que mora em Aparecida de Goiânia/GO, é vizinha da ré, pessoa que conhece há três meses. Desconhece do envolvimento da ré com o crime. Relatou que a ré mora com o pai, que é deficiente, com a mãe e irmão. Informou que não ficou sabendo o motivo da viagem da ré. Conhece a testemunha Deidiane, do bairro, porém, nunca conversou com ela.

A testemunha Deidiane da Silva Muniz afirmou que mora na mesma rua que a ré, na cidade de Aparecida de Goiânia/GO. Disse que conhece a ré há mais de dez anos. Mencionou que a ré já trabalhou como servente em obras e trabalhava em um lava-jato. Relatou que a ré mora com o pai, que é deficiente, com a mãe e irmão. Informou que não ficou sabendo do motivo da viagem da ré. Conhece a testemunha Kelly, do bairro, porém, não mantém contato com ela.

Em juízo, a ré Franciele Araujo Oliveira confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Afirmou que estava na cidade de Campo Grande/MS, onde ficou durante uma semana, visitando familiares. Relatou que durante uma festa, conheceu alguns bolivianos, sendo que um deles propôs que a acusada transportasse drogas até Goiânia/GO. Disse que, como estava necessitada de dinheiro, topou prestar tal serviço. Durante a viagem, estava dormindo quando o ônibus veio a ser abordado por policiais rodoviários. Foi abordada pelos policiais e autorizou a revista de sua bagagem. Relatou que dentro de sua mala havia 15 (quinze) porções de maconha. Mora com seu pai, o qual possui deficiência, com sua mãe e seu irmão. Afirmou que reside na cidade de Aparecida de Goiânia/GO, próxima da capital de Goiás. Relatou que tem passagens pelos crimes previstos no artigo 33 e 35 da Lei de Drogas, na comarca de Goiânia/GO. Trabalhava em um lava-jato. Não conhecia os policiais militares. Afirmou que os policiais apreenderam seu celular e a quantia de, aproximadamente, R\$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Desse modo, verifica-se que a prova colhida nos autos demonstra que a ré cometeu o crime previsto no 33, "caput", cc artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06. Isto porque, os dois policiais militares, ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, confirmaram que localizaram no interior da mala da ré 15 (quinze) tijolos de maconha.

Verifica-se, também, que a própria ré admitiu a prática do crime de tráfico de drogas entre Estados da Federação. Afirmou que teria sido oferecida a quantia de R\$ 1.000,00 (um mil reais), por um indivíduo boliviano que conheceu em um festa, para que transportasse drogas da cidade de Campo Grande/MS até Goiânia/GO. Transportar drogas já configura o crime previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas, salientando-se que, no caso, havia grande quantidade de maconha (13.144 g de maconha, distribuídos em 15 tijolos).

Portanto, não é caso de absolvição por falta de provas.

Cabe destacar que a ré está sendo processada por crime de tráfico de drogas no Estado de Goiás, ocorrido em 12/05/2021 (feito nº 5234207-62.2021.8.09.0011 - 2ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia - fls. 249/251).

Dosagem da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e as diretrizes do artigo 42 da Lei de Tóxicos, em razão da grande quantidade de droga apreendida (13.144 g de maconha, distribuídos em 15 tijolos), fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, observo que a ré possui em seu favor a atenuante da confissão, razão pela qual torno a pena ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, observo ser incabível a incidência da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em razão da existência de outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas (fls. 249/251). Além disso, a quantidade expressiva de drogas (13.144 g de maconha - 15 tijolos), demonstra que a ré estava se dedicando ao crime de tráfico de drogas, situação que afasta a incidência do redutor.

Por oportuno, destaco ementa:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - Palavra dos policiais firmes e coerentes - Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório - Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu - Dosimetria - natureza do entorpecente que deve ser considerada para a fixação da reprimenda - Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 - Aplicação do redutor - Impossibilidade - réu que responde a outros processos por delito idêntico - Inconstitucionalidade da pena de multa - Inocorrência - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1501856-78.2019.8.26.0544; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Louveira - Vara Única; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021)" .G.N.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06. Por isso, majoro a pena em 1/6, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Para início do cumprimento da pena estabeleço o regime fechado, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo. Também justifica o regime inicial fechado a gravidade concreta da conduta, que envolve tráfico de grande quantidade de substância entorpecente (13.144 g de maconha - 15 tijolos), entre Estados da Federação. Por fim, trata-se de ré que responde a outro processo, também por tráfico de drogas. Desse modo, impõe-se o regime mais rigoroso, em observância aos critérios previstos no art. 33, § 3º, do Código Penal.

Substituição da pena carcerária por restritiva de direitos não pode ser aplicada, em razão da quantidade da pena fixada e também porque a substituição seria insuficiente para atingir o escopo repressivo/preventivo da pena, pois, no caso, trata-se de tráfico de drogas envolvendo grande quantidade de droga.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar a ré FRANCIELE ARAUJO OLIVEIRA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", cc artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (valor unitário mínimo).

Decreto o perdimento, em favor da União, da quantia de R\$ 73,10 (fls. 13/14), pois é decorrente do tráfico de drogas (art. 63 da Lei 11.343/06).

Fica mantida a prisão preventiva da ré, haja vista a presente sentença condenatória. Trata-se de crime equiparado a hediondo, tráfico de drogas que envolveu grande quantidade de entorpecente, de modo que a prisão cautelar é necessária para garantia da ordem pública. Expeça-se ofício de recomendação. Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araçatuba, 08 de novembro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA